

0026471-73.2018.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 1459/2018 -

31º Distrito Policial - Vila Carrão, 233/2018 - 31º Distrito Policial - Vila Carrão

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBSON BARROS DA ANUNCIACAO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0026471-73.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0026471-73.2018.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 1459/2018 -

31º Distrito Policial - Vila Carrão, 233/2018 - 31º Distrito Policial - Vila Carrão

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBSON BARROS DA ANUNCIACAO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos.

ROBSON BARROS DA ANUNCIAÇÃO foi denunciado como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, acusado de, no dia 1º de abril de 2018, na Rua Rogério Giorgi, nº 01, esquina com a Rua Winifred, Carrão, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e com identidade de propósitos, ter tentado subtrair, agindo em concurso de agentes com o réu Guilherme Henrique de Carvalho, um módulo multimídia, avaliado em R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e um pneu estepe, avaliado em R\$ 400,00 (quatrocentos reais), todos instalados no veículo Hyundai/HB20, placas FPP-1723, de propriedade da vítima Alan Rufino de Souza.

A denúncia foi recebida 19 de abril de 2018 (fls. 163).

Os réus, citados, apresentaram resposta à acusação da fls. 216/221 e 224/234, rejeitada pela decisão de fls. 238.

Durante a instrução do feito, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas pelas partes, sendo os réus interrogados.

Em relação ao denunciado ROBSON, foi oferecida proposta de suspensão condicional do processo (fls. 272/273). O corréu Guilherme foi sentenciado e condenado, conforme Termo de Audiência de fls. 260/267.

O acusado ROBSON descumpriu as condições da suspensão condicional do processo, que foi revogada e, considerando que o processo já havia sido instruído também em relação a ele, foi declarada encerrada a instrução processual, com vista às partes para apresentação das alegações finais.

Em alegações finais, o Ministério Público busca a condenação também do réu ROBSON, nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, pugna pela absolvição, por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora imputada, fixação da pena no mínimo legal, em regime aberto.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não há preliminares a serem dirimidas.

Respeitada a tese do Ministério Público em alegações finais, a pretensão penal é improcedente em relação ao acusado ROBSON.

Isso porque, diferentemente do que foi considerado em relação ao corréu em sentença penal condenatória, as circunstâncias da prisão em flagrante do ora acusado ROBSON são diversas daquelas reveladas para o corréu Guilherme, comportando o processo o ora sentenciado, portanto, solução meritória diversa.

Interrogado em Juízo, o réu permaneceu em silêncio e, após a instrução, aceitou proposta de suspensão condicional do processo.

Na esteira da manifestação da Defensoria Pública em alegações finais, o conjunto probatório formado produzido em Juízo é insuficiente para o reconhecimento da coautoria delitiva, agora em relação ao acusado ROBSON.

Inicialmente, pondero que tanto vítima quanto testemunha inquirida não presenciaram condutas criminosas de ambos os flagrantizados na cena do crime.

Guilherme, corréu, de fato, foi preso em flagrante no interior do veículo subtraído da vítima, e na posse de instrumentos e objetos comumente utilizados para a prática de furtos. Em sua instrução processual, Guilherme confessa a prática delitiva.

ROBSON, entretanto, não foi preso em flagrante na posse do bem da vítima. Também não foi apreendido em seu poder objetos que pudessem indicar a sua vinculação à conduta criminosa do corréu.

Os policiais abordam em um primeiro momento o réu Guilherme no interior do veículo furtado e ROBSON é preso em flagrante após suspeitas e indicações genéricas de que indivíduos em um veículo Golf eram suspeitos de práticas ilícitas no local dos fatos.

Não se produziram provas seguras, entretanto, do liame subjetivo dos agentes, que não pode ser presumida e não pode fundamentar-se exclusivamente em impressões das testemunhas inquiridas, sobretudo porque, reitero, nem vítima nem outras testemunhas puderam indicar, com mínima precisão, que eram dois os autores do furto

do veículo, ocorrido momentos antes.

A confissão do corréu Guilherme, por si só, também não deve prejudicar a situação processual do réu ROBSON, e foi avaliada em relação àquele na respectiva sentença penal condenatória.

Ante o quadro probatório formado, pelo menos em relação a ROBSON, considero que as provas produzidas sob o crivo do contraditório não são seguras o bastante para a atribuição, com a certeza exigida em um processo penal, da coautoria delitiva, que tem como pressupostos dogmáticos: o prévio ajuste de vontades (vínculo subjetivos dos autores) e a relevância causal de cada uma de suas condutas, requisitos esses não comprovados no caso concreto.

A dúvida, portanto, opera em favor do acusado ROBSON.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão penal para ABSOLVER o réu ROBSON BARROS DA ANUNCIAÇÃO da prática do crime previsto no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, CP, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

P.R.I.

São Paulo, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA